

국립공원공단 상임감사

징계, 회수, 통보

제 목 임직원 행동강령 및 복무규칙 미준수

소 관 기 관 △△△△△△△△

조 치 기 관 △△처 △△△△부, △△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2, 3, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

국립공원공단(이하 “공단”이라 한다)은 중점전략을 공유하고 경영과 정책의 발전 방향을 모색하기 위한 ‘2023년도 하반기 △△△△△△△’을 2023. 12. 12.부터 12. 13. 까지 2일간 △△△△△△△△에서 실시하였다.

이에, △△△△△△△△ △△ △△△(이하 “△△”이라 한다.)은 ‘2023년 하반기 △△△△△△△ 참석 및 △△△△△△△△ 업무협약’ 목적으로 2023. 12. 12.부터 12. 14.까지 총 2박3일간 출장하여 2023년도 하반기 △△△△△△△에 참석하였으며, △△△△△△△△을 방문하여 업무협약을 실시하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국립공원공단 임직원행동강령」 제4조(준수의무와 책임)에서는 모든 임직원은 강령을 숙지하고 준수하여야하며 위반사항에 대하여는 그에 따른 책임을 지도록

하고 있으며, 동 강령 제5조의2(직위·직무별 청렴행동)에서는 임원 및 관리직원이 지켜야 할 청렴행동수칙(별표 5)으로 관용차량, 관사, 기타 공용물을 사적으로 사용하거나 목적 외에 사용하지 않도록 하고 있다.

또한, 동 강령 제28조(근무시간 내 사적인 업무의 금지)에서는 임직원은 근무시간 내 업무와 무관한 취미·종교활동 등 사적인 일에 시간을 할애하여 업무수행에 지장을 주어서는 아니 된다고 규정하고 있다.

공단 「복무규칙」 제4조의2(근무기강의 확립)에 따라, 직원은 법령, 공단의 제규정과 직무상의 명령을 준수하고 공·사를 분별하여 근무기강을 확립하여야 하며, 동 규칙 제6조(직장 이탈금지)에 따라 직원은 소속 상관의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하여서는 아니 된다. 또한, 동 규칙 제41조(출장명령)에 따라 직원이 업무를 수행하기 위하여 출장하고자 할 때에는 출장명령을 받아야 한다.

공단 「여비규칙」 제15조(일비·숙박비·식비의 지급)에 따르면, 국내여행자의 일비·숙박비 및 식비는 별표 1(일비 25,000원)에 따라 이를 지급하며, 일비는 여행일수에 따라 이를 지급하되, 업무용 차량 및 선박을 이용하는 경우에는 일비의 2분의 1(일비 12,500원)을 지급 하여야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 출장지 무단이탈 및 업무용차량 사적이용

△△은 2023년도 하반기 △△△△△△△에 참석하기 위하여 업무용 차량(△△△△_넥쏘)을 이용하여 2023. 12. 12.부터 12. 14.까지 총 2박3일간을 출장하였다.

[표1] 출장 현황

출장자	출장기간	출장지	출장목적	비고
△△△	2023.12.12.~14. (2박3일)	△△△△△△△△△ △△△△△	2023년 하반기 △△△△△△△△ 참석 및 △△△△△△△△ 업무협의	단독출장

자료: 전자문서시스템 자료 재구성

전자문서시스템 자료 [출장] 2023년 하반기 △△△△△△△△ 참석 및 △△△△△△△△ 업무협의(비공식문서, 등록일자 20213. 12. 11.) 및 [출장복명] 2023년 하반기 △△△△△△△△ 참석 및 △△△△△△△△ 업무협의(△△△△△△△△-3376, 2023. 12. 15.) 등 전자문서 확인결과, △△은 △△△△△△△△ 참석 및 업무협의 목적으로 △△△△△△△△(경북 △△_2023. 12. 12~13.)과 △△△△△△△△(강원 △△_2023. 12. 13.)을 방문한 것으로 확인되었다.

그러나, 업무용 차량 하이패스 선불카드 사용내역(2023. 12. 12.~14.)을 확인한 결과 업무용 차량(△△△△_넥쏘)은 2023. 12. 13.~14. 출장지(경북 △△, 강원 △△)를 이탈하여 [표2]와 같이 출장 목적과 무관한 전북 △△를 방문한 것으로 확인되었다.

[표2] 업무용 차량(△△△△_넥쏘) 이동 현황

거래일자	거래시간	카드번호	입구	출구	비고
△	△	△	-	△	
△	△	△	-	△	
△	△	△	△	△	
△	△	△	△	△	
△	△	△	△	△	
△	△	△	△	△	
△	△	△	△	△	
△	△	△	-	△	
△	△	△	-	△	

자료: △△△△△△△△ 제출자료 재구성

△△은 당초 2023년 하반기 △△△△△△△△ 참석 및 △△△△△△△△ 업무협의를 위하여 2023. 12. 12.~14.(2박3일) 계획으로 출장하였으나, 2023년 하반기

△△△△△△△을 마치고 △△△△△△△△ 업무협의를 위하여 2023. 12. 13. 경북 △△에서 강원 △△으로 이동하는 중 가족으로부터 연락을 받고, 공식적인 일정인 △△△△△△△△ 업무협의 시간을 조정하여 2023. 12. 13. 15:00경 출장용무를 1박 2일로 조기 종료하였다.

출장 직원은 출장용무를 마치면 복귀하여야 하고, 출장 중 개인사정으로 부득이하게 일정이 변경되면 출장 변경 및 휴가처리 등 행정절차를 이행한 후 개인 일정을 소화하여야 함에도, △△은 출장 변경 및 휴가처리 등 별도의 행정 절차 없이 무단으로 출장지를 이탈하여 자택인 전북 △△로 이동하였으며, 업무 협의를 목적으로 해야하는 출장기간을 가족들과 함께 사적으로 할애하였다.

△△은 귀원 이후에라도 승인 없이 무단으로 변경한 출장 사실을 △△△ △△△△△에 통보하고 출장 복명 및 여비 청구 시 정정 조치하여야 함에도, 관련 사실을 알리지 않아 2023. 12. 12.~14.(2박3일) 일정에 따른 출장 여비를 모두 수령하였으며, 감사일 현재까지(2024. 3. 15.) 출장 여비 정산에 대하여 정정을 요청한 사실이 없었다.

△△은 공단 임직원이 준수하여야 할 사항들을 안내하기 위해 감사실에서 시행한 「공직자의 이해충돌 방지법 시행 안내(3차)」 △△△-3196(2022. 10. 12.)호 문서를 2022. 10. 13. 10:38에 확인하였고, 「국립공원공단 임직원행동강령 일부개정 알림」 △△△-3802(2023. 12. 14.)호 문서 또한 2023. 12. 18. 13:57에 확인하였으며, △△△△△△△△△ 관리직원(△△△△)으로서 공단 복무규칙 등을 숙지하고 있다고 답변하였다.

위 사실을 검토한 결과, △△은 관리직원(업무총괄)으로서 공단의 제규정과 직무상의 명령을 준수하고 공·사를 분별하여 근무기강을 확립하는데 모범이

되어야 함에도, 출장 목적과 관련 없이 무단으로 출장지를 이탈하였으며 근무시간 내 업무와 무관한 사적인 일에 시간을 할애하고, 업무용 차량을 사적으로 사용하는 한편 출장비를 부당수령하는 등 「국립공원공단임직원행동강령」 및 「복무규칙」을 준수하지 않은 사실이 있다.

나. 여비규칙 준수 소홀 및 출장 여비 회수

△△△△△△△△은 △△이 2023년 하반기 △△△△△△△ 참석 및 △△△△△△△ 업무협의 출장 시 업무용 차량(△△△△_넥쏘)을 사용함에 따라, 「여비규칙」을 준수하여 일비의 2분의 1인 12,500원을 반영하고 지급하여야 함에도, 일비 25,000원을 반영하여 지급하는 등 출장 여비를 과다 지급한 사실이 있어 회수가 필요하다.

또한, △△은 2023. 12. 12.~14.(2박3일) 출장 일정 중 출장 목적과 관련이 없는 사적인 일에 할애한 일정에 대해서는 사실을 이야기하고 출장 여비를 정산하였어야 함에도, 2023. 12. 12.~14.(2박3일) 출장 일정에 따른 여비를 모두 수령하여 출장 여비 일부분을 부당 수령한 사실이 있다.

이에, 과다 지급 및 부당 수령한 출장여비 70,000원과 부적절하게 사용한 선불 하이패스카드 사용료 20,300원 등 총 90,300원에 대하여 회수가 필요하다.

[표3] 출장여비 청구 현황

구분	출장자	출장기간	출장지	교통수단	출장여비 지급 상세 내역
당초	△△△	2023.12.12.~14. (2박3일)	△△△△△△△△(경북 △△) △△△△△△△△(강원 △△)	관용차	일비: 75,000원 숙박비: 20,000원(12.13.~12.14.) 식비: 25,000원 총 합계 120,000원
정정	△△△	2023.12.12.~13. (1박2일)	△△△△△△△△(경북 △△) △△△△△△△△(강원 △△)	관용차	일비: 25,000원 숙박비: 0원 식비: 25,000원(12.12. 2식, 12.13. 1식) 총 합계 50,000원

자료: 전자문서시스템 자료 재구성

[표4] 선불 하이패스카드 사용현황

거래일자	거래시간	카드번호	입구	출구	거래금액
△	△	△	-	△	
△	△	△	-	△	
△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	
△	△	△	△	△	
△	△	△	-	△	
△	△	△	-	△	

자료: △△△△△△△△ 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△장은 감사 결과를 수용하며, 개인적인 일로 출장지를 무단이탈하고, 업무용차량을 사적으로 이용하여 복무규칙 및 임직원행동강령 위반한 사실을 인정하였다. 다만, 청소년 대상 업무 전문가로서 청소년수련시설인 △△△△△△△△의 역할과 기능을 확대하고 △△△ 홍보 및 인지도 제고를 위한 노력이 본인의 역할이라고 생각하며 업무를 추진하다보니 다소 복무를 유연하게 판단하였다. 향후 동일한 사안이 발생하지 않도록 재발방지에 최선의 노력을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정

출장지를 무단 이탈하고 업무용 차량을 사적으로 이용하며 출장비를 부당수령한 △△△△△△△△장 △△△의 행위는 「국립공원임직원행동강령」 제5조의2 및 제28조, 공단 「복무규칙」 제4조의2, 제6조, 제41조 및 공단 「여비규칙」 제15조에 위배된 것으로 공단 「인사사무규칙」 제36조제1항 관련 [별표5] 및 「국립공원임직원행동강령」 제41조 제1항 관련 [별표1] 의 징계 사유에 해당된다.

조치할 사항

이사장(△△처 △△△△부장)에게 출장지를 무단 이탈하고, 업무용 차량을 사적으로 이용하며 출장비를 부당수령한 △△△△△△△△장 △△△에 대하여 중징계 처분을 요구합니다.(중징계)

이사장(△△△△△△△△장)은 과다 집행된 출장 여비 90,300원에 대하여 재정상 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)